

Règlement intérieur

UES ADMR Côte d'Or

OBJET ET APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET

Conformément à la loi, le présent règlement intérieur fixe exclusivement :

- les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et sécurité dans l'association ;
- les règles permanentes et générales relatives à la discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
- les règles générales relatives à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations du travail ;
- les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés.

Il est complété, si besoin, par les notes de service portant prescriptions générales et permanentes que la direction estime nécessaires.

Ces notes de service sont soit diffusées par l'encadrement auprès des salariés concernés, soit affichées sur des panneaux réservés à cet usage.

Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans l'UES dans l'intérêt de tous, ce règlement s'impose à chacun, en quelque endroit qu'il se trouve.

La hiérarchie est fondée à veiller à son application et à accorder les dérogations justifiées.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Destiné à organiser la vie dans l'entreprise dans l'intérêt de tous, le règlement intérieur s'applique à tous les salariés de l'association/fédération, sans réserve, et en tout lieu de travail.

Les dispositions du règlement intérieur relatives à l'hygiène et la sécurité s'appliquent également aux intérimaires auxquels l'association/fédération peut faire appel. Ainsi qu'aux stagiaires présents dans l'association/fédération et de façon générale, à toute personne qui exécute un travail dans l'association/fédération, qu'elle soit liée ou non par un contrat de travail avec celle-ci.

Tout salarié, au moment de l'embauche, est tenu de prendre connaissance du règlement intérieur. Aucun salarié ne pourra donc se prévaloir de l'ignorance dudit règlement.

La direction veillera à sa bonne application.

HYGIENE ET SECURITE

ARTICLE 3 : SURVEILLANCE MEDICALE

Le personnel est tenu de se soumettre aux visites médicales prévues par le code du travail : visites d'embauche, périodiques, de reprise, examens complémentaires demandés par le médecin du travail.

Ces examens étant obligatoires, le refus de s'y soumettre constitue une faute qui, en cas de persistance du refus après mise en demeure, entraînera l'engagement d'une sanction.

ARTICLE 4 : ACCIDENT DU TRAVAIL

Tout salarié victime d'un accident du travail ou de trajet, même de peu d'importance, est tenu, sauf impossibilité absolue, force majeure ou motifs légitimes, de le signaler immédiatement à la direction/association/Fédération, afin que toutes les mesures nécessaires soient prises, notamment celles relatives aux soins et formalités.

ARTICLE 5 : PREVENTION DES ACCIDENTS

Le personnel doit impérativement respecter, dans l'intérêt de tous, toutes les consignes de sécurité, même verbales, données par le chef de service.

Il est interdit d'enlever ou de détériorer un dispositif protecteur et / ou de sécurité (sauf pour l'entretenir et uniquement par les personnes ou entreprises dont c'est la charge).

La détérioration ou le mauvais fonctionnement des dispositifs de sécurité dont le personnel aurait connaissance doivent être immédiatement signalés à la direction.

Chaque salarié doit conserver dans un état optimal de propreté, d'entretien et de sécurité le matériel mis à sa disposition. Il doit impérativement en signaler toute défaillance.

Si, à la suite d'incident, d'accident, ou de sinistre, les conditions de travail sont perturbées dans leurs éléments protégeant la sécurité et la santé du personnel, la direction désignera éventuellement les salariés dont la participation aux opérations de remise en état est nécessaire.

Cette participation pourra impliquer l'accomplissement de tâches autres que celles relevant de l'emploi des intéressés, ainsi que des modifications de l'horaire et des heures supplémentaires.

Sauf motif légitime, exposé lors de sa désignation par chaque personne désignée, ou remplacement à son initiative par un autre salarié reconnu compétent par la direction, la participation à ces travaux urgents par nature, est obligatoire.

Article 6 : REPAS ET BOISSONS ALCOOLISEES

Il est interdit de prendre ses repas sur le lieu de travail hormis dans les locaux aménagés à cet effet.

Il est interdit d'introduire et de consommer :

- de la drogue ;
- des boissons alcoolisées (sauf autorisation préalable accordée par la direction), dans les locaux de l'association ou au domicile des personnes aidées.

La direction se réserve le droit de procéder à un contrôle d'alcoolémie (éthylotest, éthylomètre ou test de dépistage alcoolémique) pour faire cesser toute situation dangereuse.

Pourront être contrôlés, tous les salariés dont l'état d'imprégnation alcoolique constituerait une menace pour eux-mêmes et pour leur entourage. Il s'agit notamment des salariés qui interviennent auprès des personnes aidées par l'association/fédération ou qui utilisent un véhicule automobile pour se rendre sur leurs lieux d'intervention. Tout le personnel reste concerné par cette mesure.

Le contrôle est entouré des garanties suivantes :

- L'employeur est accompagné de deux témoins dont au moins un membre élu du personnel. Le salarié si il l'exige peut demander la présence d'un tiers.
- Le salarié peut demander une contre-expertise, sous réserve que celle-ci soit faite immédiatement. Un alcootest sera alors mis à sa disposition.

ARTICLE 7 : INTERDICTION DE FUMER /VAPOTER

En application de l'article R3511-1 du code de la santé publique, il est interdit de fumer /vapoter dans tous les lieux de travail fermés et couverts, dans les véhicules de service, et dans les locaux affectés à l'ensemble des salariés, tels que salles de réunion, de restauration, de repos, d'accueil et de réception.

ARTICLE 8 : CONSIGNES DIVERSES

Le personnel est tenu de prendre connaissance des consignes relatives à la lutte contre l'incendie qui sont affichées dans l'association/fédération/lieux de travail. Une formation spéciale ayant été dispensée concernant le maniement du matériel de lutte contre l'incendie, le personnel est prié de se conformer aux consignes reçues.

Lorsqu'il quitte le bureau le soir, le personnel est tenu :

- de fermer les fenêtres de son bureau ;
- d'éteindre tous les appareils électriques (sauf le télécopieur) se trouvant dans son bureau ;

DISCIPLINE GENERALE

ARTICLE 9 : HORAIRES ET TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail fixés.

Les salariés doivent respecter leur horaire de travail et de pause.

Conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s'entend du travail effectif ; ceci implique que chaque salarié se trouve à son poste (en tenue de travail) aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.

Le non-respect des horaires peut entraîner des sanctions.

ARTICLE 10 : RETARDS ET ABSENCES

Afin d'assurer la continuité du service auprès des usagers, toute absence prévisible du salarié doit être notifiée immédiatement à la direction et en tout état de cause préalablement à sa première heure de travail.

Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l'une des sanctions prévues par le présent règlement intérieur.

Dans le cas d'une absence imprévisible, le salarié est tenu d'informer immédiatement l'employeur.

En cas de maladie, le chef d'établissement se réserve le droit de faire effectuer en contre-partie de maintien de salaire, une contre visite médicale afin de vérifier la réalité de la maladie ou de l'accident et la nécessité du repos prescrit.

Le salarié ne peut refuser de se faire examiner par le médecin désigné par l'établissement, ni de se présenter à la visite chez le dit médecin si son état le permet.

Il doit également notifier et justifier son absence par écrit dans le délai de deux jours ouvrables, conformément à l'article IV-25 de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à la personne.

Sous réserve des droits des représentants du personnel, des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées par la direction, après avis favorable du responsable hiérarchique.

Toute absence non justifiée ou non autorisée constitue une faute pouvant être sanctionnée.

Tout retard non autorisé doit être justifié immédiatement auprès du responsable hiérarchique. Les retards répétés et injustifiés pourront entraîner des sanctions.

Tout salarié doit respecter les dates de congés payés décidées par la direction/l'employeur. Il est interdit de modifier ces dates sans accord préalable de la direction/l'employeur.

ARTICLE 11 : ENTREES ET SORTIES

Sous réserve des droits (notamment syndicaux) reconnus par la loi et afin de maintenir le bon ordre, il est, sauf autorisation expresse, interdit au personnel :

- de pénétrer dans les lieux de travail ou d'en sortir, sans autorisation, en dehors des horaires de travail fixés par la direction ;
- d'introduire ou de laisser introduire, sauf cas grave et urgent, toute personne étrangère à l'association/fédération

Le présent article ne concerne pas les personnes ayant avec l'association/fédération des relations à caractère professionnel et ne fait pas obstacle au droit de libre circulation des représentants du personnel.

Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles ; elles sont subordonnées à une autorisation du responsable hiérarchique.

En ce qui concerne les représentants du personnel, il n'y a pas autorisation mais information administrative par un document mis en place à cette fin.

Le suivi des absences du poste de travail pour l'exercice du mandat s'effectue de la façon suivante : chaque représentant du personnel, élu ou désigné, doit, dans la mesure du possible, pour des raisons d'organisation du service ou de continuité de la production, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat. Il doit par ailleurs, sur un document exclusivement réservé à cet usage, noter l'heure de son départ, puis l'heure de son retour ; Pendant l'absence du représentant du personnel, ce document doit être accessible sur son lieu de travail ou à proximité immédiate, ou de préférence remis à son responsable hiérarchique ou à la personne désignée par ce responsable.

ARTICLE 12 : EXECUTION LOYALE DU TRAVAIL

Les salariés de l'association/Fédération doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leur sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé. Nul ne peut transformer le contenu des tâches du poste auquel il est affecté, sans ordre ou autorisation préalable.

Il est interdit de faire des travaux personnels sur les lieux de travail, de se faire expédier des correspondances ou colis à l'adresse de l'association/fédération/lieux de travail et, plus généralement, d'utiliser les moyens de l'association à des fins personnelles.

Le salarié ne peut pas se livrer à des actes de dénigrement ou de concurrence déloyale à l'égard de l'Association/Fédération. Il s'engage notamment à ne pas détourner la clientèle de l'association/fédération soit pour son propre compte, soit pour le compte de tout établissement ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou en partie celle de l'Association/Fédération.

ARTICLE 13 : REALISATION DES INTERVENTIONS A DOMICILE

13.1 Obligation de discrétion et de neutralité

Compte tenu de l'immixtion dans la vie privée et l'intimité des usagers, le salarié d'intervention à domicile doit, en toutes circonstances, observer à l'égard des personnes aidées et de leur famille, tout le tact, la discrétion et la réserve, afin d'entretenir une relation professionnelle de confiance et de respecter la liberté de conscience et d'opinion des familles.

La liberté d'expression ne doit pas entraîner de troubles dans le fonctionnement de l'Association. Compte tenu des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités de l'Association, le port visible de tout signe politique, religieux, philosophique ou syndical pendant l'exercice de l'activité professionnelle est strictement interdit.

13.2 Interdiction de recevoir des dons, des legs, des gratifications

Il est formellement interdit au personnel :

- d'emprunter une somme d'argent quelconque ou un objet de quelque nature qu'il soit aux usagers.
- de se faire remettre des gratifications ou dons de quelque nature qu'ils soient par les usagers.

13.3 Tenue de travail

Compte tenu de l'activité de l'association et afin de conserver son image de marque, une tenue correcte est exigée du personnel.

ARTICLE 14 : TRACTS ET BROCHURES

La diffusion de journaux, tracts ou brochures doit être préalablement autorisée par la direction.

Cette interdiction ne vise pas les publications syndicales.

L'affichage de tracts est réservé aux représentants du personnel et aux organisations syndicales dans la limite des droits qui leur sont reconnus par la loi et la Convention collective.

ARTICLE 15 : USAGE DU MATERIEL DE L'ASSOCIATION / FEDERATION / UES ADMR

15.1 Généralités

Toute personne utilisant des moyens informatiques fournis par l'entreprise sont tenus de se conformer à la charte informatique en vigueur.

Tout salarié est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l'exécution de son travail.

En aucun cas, le matériel de l'association ne doit être utilisé à des fins personnelles ou à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné (sauf accord préalable obtenu auprès du responsable hiérarchique).

Il est interdit d'emporter, même pour quelques jours seulement, des objets appartenant à l'association/fédération, sauf accord du responsable hiérarchique.

En cas de disparitions renouvelées de matériel (ou fournitures) appartenant à l'association, la direction peut procéder à une vérification des objets transportés, aux accès de l'établissement, avec le consentement des intéressés, recueilli en présence d'un tiers appartenant à l'association ou d'un représentant du personnel.

En cas de refus, la direction pourra faire procéder à la vérification par l'officier de police judiciaire compétent.

Lors de la cessation de son contrat de travail tout salarié doit, avant de quitter l'association/fédération, restituer sans délai, le matériel, les machines, les clés, et en général, tous documents en sa possession et appartenant à l'association/fédération.

15.2. Matériel de télégestion

Dans le cadre de l'organisation du travail, l'employeur peut être amené à mettre à disposition de salariés un matériel de télégestion.

Le salarié s'engage à utiliser ce matériel, propriété de l'association, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 15.1.

Le salarié s'engage à restituer à son employeur tout matériel mis à sa disposition à sa demande, pour le bon fonctionnement des services.

ARTICLE 16 : USAGE DES LOCAUX DE L'ASSOCIATION/FEDERATION

Les locaux de l'association/fédération, lieux de travail, sont réservés exclusivement aux activités professionnelles de ses membres, il ne doit pas y être fait de travail personnel. Les communications téléphoniques à caractère personnel reçues ou données au cours du travail doivent être limitées aux cas d'urgence.

Il est interdit :

- d'introduire dans les lieux de travail des objets et des marchandises destinés à y être vendus ;
- de faire circuler sans autorisation de la direction des listes de souscription ou de collecte ; seules la collecte des cotisations syndicales et la diffusion des publications et tracts syndicaux peuvent être faites sans autorisation, dans les conditions prévues par la loi.

L'affichage sur les murs est interdit en dehors des panneaux muraux réservés à cet effet ; les affiches ou notes de service régulièrement apposées sur ces panneaux ne doivent pas être lacérées ou détruites.

En vue d'éviter toute dégradation, l'affichage d'objets décoratifs (posters, cartes postales, ...) est soumis à autorisation préalable du responsable hiérarchique.

SANCTIONS ET PROCEDURE DISCIPLINAIRE

ARTICLE 17 : NATURE ET ECHELLE DES SANCTIONS

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l'objet de l'une ou l'autre des sanctions suivantes :

- avertissement écrit (émargé par l'intéressé ou envoyé par recommandée avec AR) ;
- blâme notifié par écrit, dans les mêmes conditions que ci-dessus ;
- mise à pied de un à trois jours, sans rémunération ;
- licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement ;
- licenciement pour faute lourde, sans préavis ni indemnité de licenciement.

ARTICLE 18 : PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du moment où la direction en a eu connaissance, à moins que des poursuites pénales n'aient été engagées dans le même délai.

Aucune sanction ne peut être infligée au salarié, sans qu'il soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

A l'exception de l'avertissement et du blâme, toute sanction ne pourra être décidée ou appliquée tant que l'intéressé n'aura pas été dûment appelé et entendu lors d'un entretien préalable. Il pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'UES.

A la suite de cet entretien, la sanction éventuelle lui sera notifiée par un écrit motivé, au plus tôt deux jours ouvrables, et au plus tard un mois après l'entretien préalable.

Si l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure de mise à pied conservatoire avec effet immédiat, la sanction définitive relative à cet agissement ne pourra être prise qu'en respectant la procédure énoncée ci-dessus.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS D'AUTORITE

ARTICLE 19 : PREVENTION, INTERDICTION DES AGISSEMENTS SEXISTES

Article L. 1142-2-1 du Code du travail

« Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

ARTICLE 20 : HARCELEMENT SEXUEL

L'UES ADMR est dotée de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes (élu CSE et représentant de l'employeur). Ces référents peuvent être contactés par l'ensemble des salariés.

Conformément au Code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

Le harcèlement sexuel est également constitué :

a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Conformément aux Code du travail, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis ci-dessus, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou

de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.

Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions susmentionnées est nul.

Conformément aux dispositions du même code, toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura procédé à de tels agissements est passible d'une sanction disciplinaire.

ARTICLE 21 : HARCELEMENT MORAL

Conformément aux dispositions du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

De plus est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

ARTICLE 22 : PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte.

Les lanceurs d'alerte ci-dessus définis font l'objet d'une protection spécifique prévue au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Ainsi, conformément au Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion

professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.

DEPOT, PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 23 : FORMALITES – DEPOT

Le présent règlement a été soumis pour avis au CSE, et communiqué en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'UES ADMR Côte d'Or, le 6 octobre 2022.

Il a été déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes dont dépend l'UES ADMR de Côte d'Or, le 6 octobre 2022.

Il sera affiché dans les lieux prévus à cet effet et entrera en vigueur le 1^{er} décembre 2022 soit un mois plus tard minimum.

Il sera également remis ou envoyé à l'ensemble du personnel et sera remis à tout nouveau salarié.

Toute modification ultérieure ou tout retrait de clause de ce règlement serait, conformément au code du travail, soumis à la même procédure, étant entendu que toute clause du règlement qui deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'association du fait de l'évolution de ces dernières, serait nulle de plein droit.

Fait à Chenôve

Le 27 septembre 2022

La Présidente
Martine FOSSEPREZ

